

1501899-95.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... por este Egrégio Tribunal de Justiça. Roubo em residência praticado pelo réu e mais três agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de um casal; seguido de outro roubo, praticado pelo acusado e outro comparsa com emprego de arma contra duas vítimas na garagem de casa na tarde do mesmo dia, após saque bancário de valor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1501899-95.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501899-95.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

PAULO CESAR DE SOUZA FRANCO

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

PAULO CESAR DE SOUZA FRANCO foi denunciado como incurso no artigo 155, caput c.c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 14 de junho de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Piquete, 551, - Jd. Planalto, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, PAULO CESAR DE SOUZA FRANCO tentou subtrair para si um televisor marca LG 36", uma sacola com roupas, um par de tênis e uma garrafa de cachaça, pertencentes a C.J.L.S. e P.C.S.F.

A denúncia foi recebida (fls. 156/160) e o réu foi citado (fls. 165) apresentando sua resposta à acusação (fls. 169/170). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o acusado praticou o delito de furto simples, na modalidade tentada, que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 14/16 pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Quando interrogado, em Juízo, o réu confessou os fatos. Afirmou que efetivamente tentou subtrair os bens narrados na denúncia.

A confissão, do réu, em Juízo, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O ofendido C.J.L.S., em Juízo, afirmou que ouviu barulho na casa de seu sobrinho, seu vizinho, e foi para lá. Afirmou que entrando na casa avistou um televisor na frente da casa embrulhado num cobertor. Aduziu que, na sequência, escutou um barulho no quintal e logo viu um homem pulando o muro, saindo no encalço dele, inclusive portando uma lança. Disse que ao surpreendê-lo já na rua, deu ordem de parada a ele, apontando-lhe a lança, momento em que o indivíduo parou e logo vieram policiais de motocicleta, que ajudaram na captura e na condução do indivíduo. Narrou que embrulhado na coberta além da televisão havia uma sacola com roupas, um par de tênis e uma garrafa de cachaça que pertenciam ao seu sobrinho Rodrigo.

O policial militar André De Melo Martins, em Juízo, afirmou que foi acionado via COPOM, para prestar ajuda ao ofendido, que afirmou que estava na frente de sua casa, quando percebeu que tinha um homem estranho no quintal, manuseando objetos. Disse que a vítima interpelou o indivíduo e ele fugiu pelo telhado da casa do fundo. Narrou que, em direção ao local, viu o indivíduo na Rua Helena Steinberger pulando o muro, sendo que esse homem era magro, cerca de 1,80m, trajando bermuda listrada e moletom branco, tudo conforme a vítima tinha informado pelo COPOM. Relatou que fez a abordagem desse homem, e logo a vítima apareceu, apontando como o homem que foi visto em seu quintal. Aduziu que em busca pessoal, nada foi encontrado na posse dele do indivíduo. Narrou que o acusado não portava documento, mas forneceu seus dados de qualificação. Disse que em diligência na casa da vítima, encontrou no quintal, embrulhado em um cobertor um televisor, uma mochila verde com roupas, um par de tênis e uma garrafa de cachaça. Contou que a vítima reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Jorge Luís Válido, em Juízo.

Deste modo, caracterizado o delito de furto simples, na modalidade tentada, imputado ao réu. Ele tentou subtrair para si um televisor marca LG 36", uma sacola com roupas, um par de tênis e uma garrafa de cachaça, pertencentes a C.J.L.S. e P.C.S.F.

Houve confissão judicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O ofendido afirmou que ouviu barulhos na casa de seu sobrinho e, ao ingressar no imóvel, deparou-se com os objetos separados para subtração. Contou que logo em seguida, avistou o réu pulando o muro da residência, mas conseguiu detê-lo. Disse que a polícia militar foi acionada e prendeu o réu.

A versão do ofendido restou confirmada pelo depoimento dos policiais que, em juízo, contaram terem sido acionados para atender ocorrência de furto. Disseram que no local, avistaram o réu tentando empreender fuga e conseguiram detê-lo.

Em delitos patrimoniais a palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova.

Assim, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

1 - ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. (TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013).

2 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PERPETRADOS EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE RESISTÊNCIA. Artigo 157, § 2º, incisos I, II e V. do CP; artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, do CP; c.c. e artigo 329 do CP. Preliminar. Pedido de reforma da decisão que recebeu o aditamento à denúncia não impugnado pelo apelante no momento oportuno, o que tornou inviável o enfrentamento deste tema pelo MM. Juiz de Primeiro Grau e, conseqüentemente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Roubo em residência praticado pelo réu e mais três agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de um casal; seguido de outro roubo, praticado pelo acusado e outro comparsa com emprego de arma contra duas vítimas na garagem de casa na tarde do mesmo dia, após saque bancário de valor considerável, com intervenção imediata da Polícia e recuperação da res. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras dos quatro ofendidos com grande valor probatório, porque respaldadas nos demais elementos dos autos. Reconhecimento seguro do réu como autor de ambos os delitos. Confissão em relação ao segundo crime, corroborada pela apreensão do dinheiro subtraído das vítimas em seu poder. Causas de aumento de pena comprovadas. Palavras das vítimas. Regime prisional mantido. Pedido de detração de pena. Matéria afeta ao Juízo da Execução. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00051192620148260462 SP 0005119-26.2014.8.26.0462, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 04/02/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016). (grifei)

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

O delito não se consumou uma vez que não houve posse mansa e pacífica da res. O réu teve sua ação paralisada pela chegada do ofendido que o flagrou ainda tentando fugir do local, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Incabível o reconhecimento do furto privilegiado e do princípio da insignificância em razão do valor da res e da reincidência do réu.

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência parcial do pedido inicial, respeitada as teses defensivas.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Apliquei a pena-base acima do mínimo legal em razão dos antecedentes do réu.

Ele possui mais de três condenações com trânsito em julgado, todas pela prática do crime de furto (0046924-70.2011.8.260071 - art 155 - TJ 22/07/2013 - fls 100 - extinta 26/11/2018 - fls 133, 1500187-26.2019.8.26.0435 -art 155 - TJ 15/08/2019 - extinta 01/12/2021 - fls 101 e 105, 0007216-45.2011.8.26.0319 - art 155 - TJ 27/07/2015 - fls 102 - extinta 26/11/2018 - fls 134). Observo que a condenação, também com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0003309-20.2002.8.26.0435 - art 155 - TJ 06/12/2006 - fls 103, apta a gerar reincidência, não está sendo considerada nesta fase da dosimetria da pena, uma vez que será utilizada na 2ª fase, como se verá a seguir. Assim, havendo circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 59, do Código Penal, de rigor a aplicação de reprimenda mais severa, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência do réu (0003309-20.2002.8.26.0435 - art 155 - TJ 06/12/2006 - fls 103) fica compensada com a atenuante da confissão judicial.

Na terceira fase, reconhecida a tentativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço) resultando, em definitivo, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa. Reduzi no mínimo legal, uma vez que o delito esteve próximo de se consumar. O réu já havia separado os bens da vítima, e já se preparava para deixar o local, quando foi surpreendido pelo ofendido.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR o réu PAULO CESAR DE SOUZA FRANCO a cumprir a pena privativa de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no patamar mínimo, por violação ao artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO. Justifica-se ante a multirreincidência do réu em crimes patrimoniais. A fixação de regime mais gravoso se fundamenta em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, que é multirreincidente em crimes patrimoniais - o que, inclusive, motivou fixação da pena-base acima do mínimo legal - devendo ser fixado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso no caso em análise (Súmula 440 do STJ).

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário os réus já teriam sido agraciados com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, resalto que se trata de crime grave (embora não praticado mediante violência, é crime patrimonial praticado em larga escala e que fomenta a prática de diversos outros delitos), tratando-se de réu reincidente, demonstrando dolo intenso do acusado e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir.

Incabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal ante a reincidência do réu.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, além do requisito objetivo (não atingido), é indispensável a aferição de requisitos subjetivos para a progressão de regime, o que não é possível nesse momento.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, intimem-se os réus para o pagamento e expeçam-se guias para início das execuções.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 30 de novembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA